

2022 年度注会《经济法》试题（一）

一、【单项选择题】

- 1、（2022 年）根据涉外投资法律制度的规定，我国对外商投资实行国民待遇加清单管理制度。下列关于这一管理制度的表述中，正确的是（ ）。
- A.准入前国民待遇加负面清单管理制度
 - B.准入前国民待遇加正面清单管理制度
 - C.准入后国民待遇加负面清单管理制度
 - D.准入后国民待遇加正面清单管理制度
- 2、（2022 年）根据涉外投资法律制度的规定，鼓励外商投资产业目录应经批准后发布。下列关于批准主体的表述中，正确的是（ ）。
- A.由国务院投资主管部门批准
 - B.由国务院商务主管部门批准
 - C.由国务院投资主管部门与国务院商务主管部门共同批准
 - D.由国务院批准
- 3、（2022 年）根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于国有股东拟公开征集转让上市公司股份的表述中，正确的是（ ）。
- A.国有股东拟公开征集转让上市公司股份的，应在履行内部决策程序前，书面告知上市公司
 - B.公开征集信息对受让方的资格条件不得设定指向性的条款
 - C.国有股东在收取转让价款 30%的保证金后，可以办理股份过户登记手续
 - D.国有控股股东公开征集转让上市公司股份可能导致上市公司控股权转移的，不得公开征集转让
- 4、（2022 年）根据涉外投资法律制度的规定，美国的会计师事务所在中国设立常驻代表机构，须经我国相关部门批准。该部门是（ ）。
- A.发改委
 - B.财政部
 - C.市场监管总局
 - D.商务部
- 5、（2022 年）根据外汇管理法律制度的规定，对于个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值（ ）。
- A.3 万美元
 - B.5 万美元
 - C.10 万美元
 - D.50 万美元
- 6、（2022 年）根据支付结算法律制度的规定，下列情形属于借记支付工具的是（ ）。
- A.汇兑
 - B.托收承付
 - C.委托收款
 - D.支票
- 7、（2022 年）根据企业破产法律制度的规定，下列破产受理前发生的费用中最优先清偿的是（ ）。
- A.执行申请费
 - B.强制清算费用
 - C.职工工资
 - D.案件受理费
- 8、（2022 年）某公司股东会决定在决议作出后 6 个月内分配完 2021 年的利润，公司章程规定是

决议作出后 3 个月分配完。股东张某可以主张决议中的分配时间（ ）。

- A.无效
- B.不成立
- C.可撤销
- D.效力待定

9、（2022 年）根据合伙企业法律制度的规定，清算人应当自清算结束之日起一定期限内向登记机关申请注销登记。该期限是（ ）。

- A.15 日
- B.30 日
- C.45 日
- D.60 日

10、（2022 年）《民法典》规定：“设立营利法人应当依法制定法人章程”。该法律规范属于（ ）。

- A.授权性规范
- B.禁止性规范
- C.任意性规范
- D.命令性规范

11、（2022 年）根据《民法典》的规定，基金会属于（ ）。

- A.营利法人
- B.特别法人
- C.非营利法人
- D.非法人组织

12、（2022 年）根据公司法律制度的规定，股份公司的股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的，公司收购的股份应当在一定期限内转让或者注销，该期限是（ ）。

- A.10 日
- B.3 个月
- C.6 个月
- D.1 年

13、（2022 年）根据证券法律制度的规定，可转债公司债券的期限最长是（ ）。

- A.1 年
- B.3 年
- C.6 年
- D.9 年

14、（2022 年）根据支付结算法律制度的规定，存款人因临时需要可以在银行开立临时存款账户。该账户的有效期最长不得超过（ ）。

- A.6 个月
- B.1 年
- C.2 年
- D.3 年

15、（2022 年）根据票据法律制度的规定，汇票与本票、支票相比，其独有的票据行为是（ ）。

- A.出票
- B.背书
- C.承兑
- D.保证

二、【多项选择题】

1、（2022 年）根据涉外投资法律制度的规定，各级人民政府制定的规范性文件减损外商投资企业的合法权益或者增加其义务的，应当有相应的法律依据。下列各项中，可以作为这类法律依据的有（ ）。

- A.法律
- B.行政法规
- C.地方性法规
- D.行政规章

2、（2022 年）根据涉外投资法律制度的规定，外国投资者在中国境内的相关收入，可以依法以人民币或者外币自由汇出。下列各项中，属于上述收入范围的有（ ）。

- A.利润
- B.资本收益
- C.资产处置所得
- D.清算所得

3、（2022 年）根据涉外投资法律制度的规定，外商投资企业可以依法在中国境内或境外融资。下列各项中，属于外商投资企业可以采取的融资方式的有（ ）。

- A.公开发行股票
- B.公开发行公司债券
- C.借用外债
- D.非公开发行其他融资工具

4、（2022 年）根据对外贸易法律制度的规定，国家基于特定的原因，需要限制或者禁止有关货物、技术的进出口。下列属于该原因的有（ ）。

- A.保护动植物生命或者健康
- B.保护环境
- C.维护社会公共利益
- D.维护公共道德

5、（2022 年）根据反垄断法律制度的规定，下列属于公平竞争审查制度基本原则的有（ ）。

- A.尊重市场，竞争优先
- B.立足全局，统筹兼顾
- C.依法审查，强化监督
- D.维护公共道德

6、（2022 年）根据反垄断法律制度的规定，反垄断执法机构应当恢复调查的有（ ）。

- A.经营者未履行承诺
- B.中止调查所依据的事实发生重大变化
- C.基于不完整、不真实信息作出中止调查的决定
- D.经营者已经履行承诺的

7、（2022 年）根据企业国有资产法律制度的规定，国有企业应当申请注销产权登记的有（ ）。

- A.企业被依法宣告破产
- B.企业改制后不再设置国有股权
- C.企业解散
- D.企业组织形式发生变动

8、（2022 年）根据支付结算法律制度的规定，下列关于国内信用证的表述，正确的有（ ）。

- A.信用证应以人民币计价
- B.信用证适用于国内企事业单位
- C.信用证适用于货物、服务贸易交易

D.银行需要对信用证进行实质审查

9、（2022 年）白云公司是一家上市公司，其董事长和高管成立了海云公司，海云公司是星火公司的母公司，星火公司拟协议收购白云公司，白云公司下列处理正确的有（ ）。

A.白云公司的独立董事人数至少 1/3

B.白云公司应当经董事会非关联董事作出决议，且取得 2/3 以上的独立董事同意

C.白云公司股东大会应当经出席会议的非关联股东所持表决权 2/3 以上通过

D.白云公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产评估报告

10、（2022 年）有限公司股东会通过分立的特别决议，股东赵某投赞成票，股东钱某投反对票，股东孙某弃权，股东李某未参加。对此下列表述正确的有（ ）。

A.决议对赵某有约束力

B.决议对钱某有约束力

C.决议对孙某有约束力

D.决议对李某有约束力

11、（2022 年）根据公司法律制度的规定，有限责任公司的股东可以复制的特定文件有（ ）。

A.会计账簿

B.财务会计报告

C.股东会会议记录

D.监事会会议记录

12、（2022 年）美美公司和丽丽公司合并为美丽公司，根据公司法律制度的规定，下列表述正确的有（ ）。

A.该合并方式属于吸收合并

B.美美公司与丽丽公司均需要进行解散清算

C.美美公司与丽丽公司需要进行注销登记

D.美美公司与丽丽公司的债权债务由美丽公司承继

13、（2022 年）根据合同法律制度的规定，下列属于技术合同的有（ ）。

A.委托开发合同

B.合作开发合同

C.技术许可合同

D.承揽合同

14、（2022 年）根据民事法律制度的规定，下列情形属于无权代理的有（ ）。

A.超越代理权

B.代理权终止后的代理

C.自己代理

D.双方代理

15、（2022 年）根据票据法律制度的规定，下列属于票据特征的有（ ）。

A.设权证券

B.债权证券

C.金钱证券

D.文义证券

16、（2022 年）根据外汇管理法律制度的规定，关于当前人民币汇率制度，下列表述正确的有（ ）。

A.参考“一篮子”货币进行调节

B.有管理的浮动汇率

C.以市场供求为基础

D.官方汇率与调剂市场汇率并存

三、【案例分析题】

1、（2022 年）甲公司与乙公司签订《煤炭买卖合同》，约定乙公司购买甲公司 1 万吨煤，总价款 700 万元，价款由乙公司的合作伙伴丙公司向甲公司支付，乙公司同时向甲公司提供了乙公司与丙公司签订的《合作协议》，内容中约定，丙公司为乙公司支付 700 万元煤炭款，甲公司可直接向丙公司请求支付，若未支付甲公司可要求丙公司赔偿损失；乙公司加油站建成后，按一定比例向丙公司分配加油站营业利润。

乙公司委托丁公司建加油站，为获融资，乙公司向戊银行借款，以在建加油站抵押，2020 年 6 月 5 日签订抵押合同，2020 年 6 月 12 日办理抵押登记。由于丁公司长期停工，加油站未在约定期限内建成，得知此事的丙公司在向甲公司支付 400 万元后停止付款，甲公司遂向丙公司主张承担违约责任，丙公司以自己未与甲公司签订合同为由拒绝。丙公司要求乙公司提供担保，以防因乙公司加油站无法营业给丙公司造成巨大损失。乙公司法定代表人钱某同意其个人向丙公司承担担保责任，并与丙订立保证合同，但未约定保证方式。同时，乙公司控股股东孙某以书面形式向丙公司发出通知，表示在乙公司不履行债务且无财产可供执行时，由自己承担全部清偿责任，丙公司收到通知后，未明确表示同意，也未提出异议。

经乙公司催促，加油站重新开工，乙公司为尽快营业，在加油站未验收的情况下便入驻使用，后加油站因部分屋顶漏雨停业维修，乙公司要求丁公司赔偿因未按期交付加油站使乙公司推迟营业的损失，丁公司以其在乙公司催促后已交付为由拒绝。乙公司还要求丁公司赔偿屋顶质量瑕疵给乙公司造成的损失，丁公司以乙公司已使用加油站为由拒绝。

根据上述资料，回答下列问题：

问题 1 戊银行对在建加油站的抵押权何时设立？并说明理由。

问题 2 甲公司向丙公司主张承担违约责任，能否得到法律支持？并说明理由。

问题 3 对乙公司债务，保证人钱某的保证方式是什么？并说明理由。

问题 4 孙某对乙公司的债务是否应承担担保责任？并说明理由。

问题 5 在丁公司经乙公司催促后将加油站建成的情况下，乙公司是否可以要求丁公司赔偿因推迟造成的损失？并说明理由。

问题 6 丁公司是否可以乙公司已使用加油站为由，拒绝就质量瑕疵承担赔偿责任？并说明理由。